拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３７４７９
起案日	令和　８年　３月　３日
特許庁審査官	草川　貴史　　４０７５　２Ｊ００
特許出願人代理人	弁理士法人清原国際特許事務所　様
適用条文	第３６条第４項第１号（実施可能要件） 第３６条第６項第１号（サポート要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

記

○理由１、２について
・請求項１-１１
本願請求項１に係る発明では、対象から取得したもしくは前記対象に由来する生体試料中の、ＥＧＦ、ＦＧＦ-２、・・・、およびＣＥＡからなる群から選択される少なくとも６つのタンパク質を含む予め定められたタンパク質パネルからタンパク質の量を測定する工程であって、これにより前記対象のタンパク質プロファイルを提供し、機械学習モデルを用いて、対象中の大腸癌のリスクを決定する方法が包括的に特許請求されている。
しかしながら、発明の詳細な説明を参酌するに、タンパク質プロファイルを得ることができた生体試料としては、血漿試料を用いて質量分析に基づいて検討されたことが開示されているだけであって、その余の試料をもとに検討したことについては何も開示されていない。
一般に、生体試料としては、血漿だけに限らず、多種多様なものよりなり、全ての試料において、血漿と同様に対象としたタンパク質を含んでいるものでもなく、試料に応じて、検出し得るタンパク質が異なるという技術常識を鑑みると、

血漿試料以外の試料についても、真に、本願請求項１に係る発明で特定されている事項をサポートし得るものか明らかでない。
　また、当業者であっても、あらゆる生体試料を採取し分析用に調製し、検討するに際しては過度の試行錯誤と労力を要することは明らかである。
　そうすると、本願請求項１－１１に係る発明は、サポート要件を満たしておらず、また、実施可能要件を満たしてないことも明らかである。
　してみれば、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１－１１に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。
　またさらに、請求項１－１１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８-３３／９８
　　ＤＢ名
＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第一部　分析診断　PA2J［審査官　草川　貴史］　（くさかわ　たかし）

ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※　○○○○@jpo.go.jp　（上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	草川　貴史	
３６１１	４０７５	